

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1763/2530

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
นาย ประสิทธิ์ ศรีกระจิ บ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 420, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 (1)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทางตามสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่เป็นเหตุให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหายค่าฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นค่าฟ้องที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่ อันเกิดแต่สัญญาจ้างแรงงานในการขับรถ ขอให้บังคับจำเลยตามสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(1)มีใช้คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด จึงนำอายุความหนึ่งปีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 448 มาปรับแก้คดีนี้หาได้ไม่ ค่าฟ้องของโจทก์มีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2521 จำเลยได้ฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานตาม

หน้าที่โดยชอบประจำทางของโจทก์ด้วยความเร็วสูงและประมาทปราศจากความระมัดระวัง เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์โดยสารประจำทางอีก 2 คัน ทำให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 42,260 บาท เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งไล่จำเลยออก เมื่อได้หักเงินที่ผู้ค้าประกันและจำเลยได้ชดใช้ให้แก่โจทก์บางส่วนแล้วคงเหลือหนี้สินที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงิน 23,160 บาท รวมทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 24,411.59 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 24,411.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงิน 23,160 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448

ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าคดีไม่ขาดอายุความ ให้จำเลยชำระเงิน 24,411.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่จำเลยประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แม้จะได้กระทำในขณะที่เป็นลูกจ้างโจทก์ ก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์มิใช่ผิดสัญญาจ้างแรงงาน จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีนี้นั้นพิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์มีหน้าที่ขับรถโดยสารประจำทางตามสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่เป็นเหตุให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหาย คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นคำฟ้องที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดหน้าที่ บกพร่องตามหน้าที่ อันเกิดแต่สัญญาจ้างแรงงานในการขับรถ ขอให้บังคับจำเลยตามสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2526มาตรา 8(1) มิใช่คดีฟ้อง  
เรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด จึงนำอายุความหนึ่งปีตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448มาปรับแก้คดีนี้หาได้ไม่ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า  
ฟ้องโจทก์มีอายุความสิบปีตามมาตรา 164 คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้นชอบแล้ว  
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(จำนง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |